Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 2325/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Choirul Hartono als Putra Bin Hartono
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/15 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jatiguwi RT 003 RW 001 Ds. Jatiguwi Kec. Sumberpucung Kab. Malang (sesuai KTP NIK 3507121502990002) dan bertempat tinggal di Jl. Lemah Duwur, Sitirejo, Kec. Wagir Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Choirul Hartono als Putra Bin Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama M.ZAINAL ARIFIN, SH., MH., advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV /205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 2325/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 28 November 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2325/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2325/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO alias PUTRA Bin HARTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO alias PUTRA Bin HARTONO selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) subs. 4(empat) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan. .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 35,55 gram atau berat bersih 34,270 gram, 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 4,96 gram atau berat bersih 4,527 gram, 1(satu) buah HP merk Redmi warna abu-abu dan sebuah kartu ATM BCA dirampas untuk dimusnahkan.
    - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : N-2792-EEL dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan agar memberikan :

1. Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan / atau
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasiaht Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO Als PUTRA Bin HARTONO** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus dalam tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan didepan Perumahan Mutiara Regency Krajan Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto/kotor seluruhnya ± 40,5 (empat puluh koma lima) gram ditimbang beserta bungkus plastiknya atau berat netto/bersih ± 37,726 gram (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua puluh enam) gram ditimbang beserta bungkus plastiknya**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya bulan Juni 2023 pada saat Terdakwa akan bebas dari Rutan Situbondo mengatakan kepada Sdr. PURNOMO teman sama-sama berada di Rutan “jika Terdakwa mencari pekerjaan, karena pada saat Terdakwa bebas belum ada uang atau pekerjaan”, kemudian Sdr. PURNOMO memberikan nomer HP Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO) kepada Terdakwa dengan ditulis pada sobekan kertas, lalu Sdr. PURNOMO mengatakan “hubungi nomer ini bilang saja dari aku” namun Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak langsung menghubungi Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO) dikarenakan setelah Terdakwa bebas Terdakwa bekerja di seafood.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada awal bulan Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. TAUFIK Als ACEH di nomor 0823-3405-2989 dan di memori HP Terdakwa disimpan dengan nama “MS ACH” melalui chat WhatsApp (WA) yang isinya “mas mboten wonten kerjoan ta?”, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO) membalas chat WahtsApp (WA) Terdakwa yang isinya “jaluk tolong jupukno iki”, lalu dijawab Terdakwa “nopo niki mas”, dan dijawab Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO) “wes budalo egkok nomermu tak kekno wongku”, kemudian dijawab Terdakwa “ngeh”, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jln. Lemah Duwur Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, pada saat perjalanan Terdakwa dihubungi seseorang yang tidak dikenal mengatakan “niki mas maps e sampean tutno”, lalu dijawab Terdakwa “ngeh”, selanjutnya Terdakwa berangkat ke lokasi sesuai maps yang dikirim oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut dan Terdakwa mengetahui jika anak buah dari Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO), hingga pada hari Jum’at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa tiba dilokasi pengambilan barang yaitu di daerah Batu lalu Terdakwa mencari dan menemukan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) paket dibungkus isolasi warna coklat, kemudian Terdakwa ambil dan dibawa pulang ke rumahnya, sekitar pukul 00.50 WIB Terdakwa tidak jadi pulang kerumah melainkan pergi ke gudang tempat Terdakwa bekerja di Frozen Seafood yang berada di depan rumah Terdakwa alamat di Jln. Lemah Duwur Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, lalu barang tersebut Terdakwa bawa masuk ke dalam gudang setelah itu 1 (satu) paket yang dibungkus isolasi warna coklat Terdakwa buka ternyata berisi barang narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket setelah itu barang ganja tersebut, Terdakwa foto dan dikirim ke Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO) melalui chat WhatsApp yang isinya “mas niki mas pun kulo terimo, pun kulo peca dadi kale, jata kulo pun kulo pendet”, dijawab oleh Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO) “yowes engkok jam telu pasangen, egkok onok seng jupuk, sekalian kirim rekeningmu”, dan dijawab Terdakwa “ngeh, sambil mengirim nomer rekening kepada Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TAUFIK Als ACEH (DPO)", selanjutnya barang narkotika jenis ganja disimpan Terdakwa didalam gudang kemudian Terdakwa bekerja sambil menunggu pukul 03.00 WIB untuk berangkat meranjau barang narkotika ganja, sekitar pukul 02.50 WIB Terdakwa berangkat meranjau barang dan sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa tiba di tempat ranjau kemudian barang ganja berupa 1 (satu) paket dibungkus isolasi warna coklat dibungkus plastik kresek warna hitam oleh Terdakwa lalu diletakkan dipinggir jalan didepan ruko daerah Kebonagung Pakisaji Malang, kemudian barang narkotika ganja tersebut Terdakwa foto beserta lokasi ranjau dan dikirim kepada Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO) melalui chat WhatsApp (WA), setelah itu Terdakwa kembali ke gudang, sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa tiba digudang kemudian Terdakwa kembali bekerja dan sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Jln. Lemah Duwur Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja, sekitar pukul 04.10 WIB Terdakwa menyimpan barang ganja dibawah meja didalam kamar Terdakwa, lalu sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan "bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah ditransfer ke nomer rekening Bank BCA atas nama MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO milik Terdakwa". Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika ganja didalam kamar sendirian sebanyak 1 (satu) linting, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa berada dipinggir jalan didepan Perumahan Mutiara Regency Krajan Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal mengaku petugas Kepolisian dari unit Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil menunjukkan Surat Tugas dan melakukan penggeledahan badan / pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto/kotor seluruhnya ± 35,55 (tiga puluh lima koma lima puluh lima) gram ditimbang beserta bungkus plastiknya dimasukkan ke dalam kantong bagasi tambahan sebelah kiri sepeda motor Honda BEAT warna hitam No. Polisi N 2792 EEL yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna abu-abu beserta SIM card nomor 0812-4971-3398 yang digunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai alat komunikasi disimpan didalam saku celana bagian kanan depan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) kartu ATM BCA nomor kartu 537941216405894 atas nama MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO dengan nomor rekening 4480760033 yang digunakan untuk menerima upah dalam transaksi narkotika jenis ganja ditemukan didalam saku celana bagian kanan belakang yang dipakai Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui jika menyimpan narkotika jenis ganja dirumahnya sehingga terhadap Terdakwa dibawa kerumah yang beralamat di Jln. Lemah Duwur Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ditemukan barang bukti beurpa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto/kotor seluruhnya ± 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram ditimbang beserta bungkus plastiknya yang diletakkan diatas meja didalam kamar Terdakwa. Sehingga jumlah **total sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto/kotor seluruhnya ± 40,5 (empat puluh koma lima) gram ditimbang beserta bungkus plastiknya**. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima barang berupa narkotika jenis ganja dari Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO).
- Bahwa upah yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO) sebagian telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tersisa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di kartu ATM Bank BCA nomer kartu 537941216405894 atas nama MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO nomer rekening 4480760033.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07077 / NNF / 2023 disita dari tersangka MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO Als PUTRA Bin HARTONO berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa : Barang Bukti Nomor : 25700 / 2023 / NNF s.d Nomor : 25701 / 2023 / NNF berupa daun, batang dan biji dengan berat netto ± 37,726 gram (tiga puluh tujuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma tujuh ratus dua puluh enam) gram adalah **benar ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO Als PUTRA Bin HARTONO** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus dalam tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan didepan Perumahan Mutiara Regency Krajan Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto/kotor seluruhnya ± 40,5 (empat puluh koma lima) gram ditimbang beserta bungkus plastiknya atau berat netto/bersih ± 37,726 gram (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua puluh enam) gram ditimbang beserta bungkus plastiknya**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya bulan Juni 2023 pada saat Terdakwa akan bebas dari Rutan Situbondo mengatakan kepada Sdr. PURNOMO teman sama-sama berada di Rutan “jika Terdakwa mencari pekerjaan, karena pada saat Terdakwa bebas belum ada uang atau pekerjaan”, kemudian Sdr. PURNOMO memberikan nomer HP Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO) kepada Terdakwa dengan ditulis pada sobekan kertas, lalu Sdr. PURNOMO mengatakan “hubungi nomer ini bilang saja dari aku” namun Terdakwa tidak langsung menghubungi Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO) dikarenakan setelah Terdakwa bebas Terdakwa bekerja di seafood.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada awal bulan Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. TAUFIK Als ACEH di nomor 0823-3405-2989 dan di memori HP Terdakwa disimpan dengan nama “MS ACH” melalui chat WhatsApp (WA) yang isinya “mas mboten wonten kerjoan ta?”, selanjutnya pada hari Kamis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO) membalas chat WahtsApp (WA) Terdakwa yang isinya “jaluk tolong jupukno iki”, lalu dijawab Terdakwa “nopo niki mas”, dan dijawab Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO) “wes budalo egkok nomermu tak kekno wongku”, kemudian dijawab Terdakwa “ngeh”, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jln. Lemah Duwur Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, pada saat perjalanan Terdakwa dihubungi seseorang yang tidak dikenal mengatakan “niki mas maps e sampean tutno”, lalu dijawab Terdakwa “ngeh”, selanjutnya Terdakwa berangkat ke lokasi sesuai maps yang dikirim oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut dan Terdakwa mengetahui jika anak buah dari Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO), hingga pada hari Jum’at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa tiba dilokasi pengambilan barang yaitu di daerah Batu lalu Terdakwa mencari dan menemukan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) paket dibungkus isolasi warna coklat, kemudian Terdakwa ambil dan dibawa pulang ke rumahnya, sekitar pukul 00.50 WIB Terdakwa tidak jadi pulang kerumah melainkan pergi ke gudang tempat Terdakwa bekerja di Frozen Seafood yang berada di depan rumah Terdakwa alamat di Jln. Lemah Duwur Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, lalu barang tersebut Terdakwa bawa masuk ke dalam gudang setelah itu 1 (satu) paket yang dibungkus isolasi warna coklat Terdakwa buka ternyata berisi barang narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket setelah itu barang ganja tersebut, Terdakwa foto dan dikirim ke Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO) melalui chat WhatsApp yang isinya “mas niki mas pun kulo terimo, pun kulo peca dadi kale, jata kulo pun kulo pendet”, dijawab oleh Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO) “yowes engkok jam telu pasangen, egkok onok seng jupuk, sekalian kirim rekeningmu”, dan dijawab Terdakwa “ngeh, sambil mengirim nomer rekening kepada Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO)”, selanjutnya barang narkotika jenis ganja disimpan Terdakwa didalam gudang kemudian Terdakwa bekerja sambil menunggu pukul 03.00 WIB untuk berangkat meranjau barang narkotika ganja, sekitar pukul 02.50 WIB Terdakwa berangkat meranjau barang dan sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa tiba di tempat ranjau kemudian barang ganja berupa 1 (satu) paket dibungkus isolasi warna coklat dibungkus plastik kresek warna hitam oleh Terdakwa lalu diletakkan dipinggir jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didepan ruko daerah Kebonagung Pakisaji Malang, kemudian barang narkotika ganja tersebut Terdakwa foto beserta lokasi ranjau dan dikirim kepada Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO) melalui chat WhatsApp (WA), setelah itu Terdakwa kembali ke gudang, sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa tiba digudang kemudian Terdakwa kembali bekerja dan sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Jln. Lemah Duwur Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja, sekitar pukul 04.10 WIB Terdakwa menyimpan barang ganja dibawah meja didalam kamar Terdakwa, lalu sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan "bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah ditransfer ke nomer rekening Bank BCA atas nama MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO milik Terdakwa". Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika ganja didalam kamar sendirian sebanyak 1 (satu) linting, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa berada dipinggir jalan didepan Perumahan Mutiara Regency Krajan Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal mengaku petugas Kepolisian dari unit Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil menunjukkan Surat Tugas dan melakukan penggeledahan badan / pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto/kotor seluruhnya ± 35,55 (tiga puluh lima koma lima puluh lima) gram ditimbang beserta bungkus plastiknya dimasukkan ke dalam kantong bagasi tambahan sebelah kiri sepeda motor Honda BEAT warna hitam No. Polisi N 2792 EEL yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna abu-abu beserta SIM card nomor 0812-4971-3398 yang digunakan sebagai alat komunikasi disimpan didalam saku celana bagian kanan depan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) kartu ATM BCA nomor kartu 537941216405894 atas nama MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO dengan nomor rekening 4480760033 yang digunakan untuk menerima upah dalam transaksi narkotika jenis ganja ditemukan didalam saku celana bagian kanan belakang yang dipakai Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui jika menyimpan narkotika jenis ganja dirumahnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga terhadap Terdakwa dibawa kerumah yang beralamat di Jln. Lemah Duwur Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ditemukan barang bukti beurpa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto/kotor seluruhnya ± 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram ditimbang beserta bungkus plastiknya yang diletakkan diatas meja didalam kamar Terdakwa. Sehingga jumlah **total sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto/kotor seluruhnya ± 40,5 (empat puluh koma lima) gram ditimbang beserta bungkus plastiknya**. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima barang berupa narkotika jenis ganja dari Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO).
- Bahwa upah yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. TAUFIK Als ACEH (DPO) sebagian telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tersisa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di kartu ATM Bank BCA nomer kartu 537941216405894 atas nama MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO nomer rekening 4480760033.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07077 / NNF / 2023 disita dari tersangka MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO Als PUTRA Bin HARTONO berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa : Barang Bukti Nomor : 25700 / 2023 / NNF s.d Nomor : 25701 / 2023 / NNF berupa daun, batang dan biji dengan berat netto ± 37,726 gram (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua puluh enam) gram adalah **benar ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HERI TRI AGUS S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar saksi HERI TRI AGUS S adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polda Jawa Timur – Surabaya;
   - Bahwa benar saksi HERI TRI AGUS S bersama dengan anggota yang lain pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di jalan didepan Perumahan Mutiara Regency Krajan – Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO alias PUTRA Bin HARTONO karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
   - Bahwa benar pada awalnya saksi HERI TRI AGUS S bersama dengan anggota yang lain (anggota Polri) mendapat informasi bahwa Terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO alias PUTRA Bin HARTONO sering menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
   - Bahwa benar lalu HERI TRI AGUS S bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan perihal pelaku penyalahguna Narkotika tersebut dimana kemudian kedua saksi mencari keberadaan pelaku penyalahguna Narkotika tersebut;
   - Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib saksi HERI TRI AGUS S bersama dengan anggota yang lain berhasil menemukan keberadaan Terdakwa sedang berada di jalan didepan Perumahan Mutiara Regency Krajan – Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
   - Bahwa benar selanjutnya kedua saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana saat itu menemukan 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 35,55 gram (beserta bungkusnya atau berat bersih 34,270 gram didalam bagasi sebelah kiri sepeda motor yang dipakainya;
   - Bahwa bvenar lalu saksi HERI TRI AGUS S juga melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa di Jl. Lemah Duwur Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dimana saat itu ditemukan 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 4,96 gram atau berat bersih 4,527 gram sehingga Terdakwa ditangkap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk diproses lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar lalu saksi HERI TRI AGUS S menanyakan asal usul sabu-sabu tersebut dimana berdasarkan keterangan dari Terdakwa diterangkan bahwa ganja tersebut didapat dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi TAUFIK alias ACEH (DPO) yang isinya bahwa Terdakwa minta pekerjaan kepada TAUFIK alias ACEH;
- Bahwa benar lalu pada hari Kamis tangga TAUFIK alias ACEH 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib TAUFIK alias ACEH menghubungi Terdakwa yang isi agar Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika (secara ranjau) di suatu tempat sesuai dengan petunjuk yang ada di Hp milik Terdakwa (map);
- Bahwa benar slanjutnya pada hari Jum at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa sampai ditempat yang ditentukan oleh TAUFIK alias ACEH yaitu dipinggir jalan didaerah Kota Batu dimana saat itu Terdakwa mengambil sebuah bungkusan (1 paket) yang dibungkus isolasi warna coklat berisi Narkotika jenis ganja seberat 1 kg (1.000 gram). Lalu ganja tersebut dibawa pulang dan dipecah (dibagi) menjadi 2(dua) bungkus sesuai perintah dari TAUFIK alias ACEH;
- Bahwa benar lalu Terdakwa mendapat perintah lagi dari TAUFIK alias ACEH agar sekitar pukul 03.00 Wib mengirim atau menyerahkan 1(satu) bungkus ganja secara ranjau didepan Ruko didaerah Kebonagung Pakisaji – Malang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan memberitahu TAUFIK alias ACEH bahwa ganja sudah diserahkan (secara ranjau) sesuai petunjuk dan selanjutnya TAUFIK alias ACEH memberi upah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan sisa ganja (sisa ½ kg) yang telah diterimanya didalam rumahnya di Jl. Lemah Duwur Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil sebagian sisa ganja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang ada dirumahnya dan membawa (akan mengantar) ganja yang ditaruh didalam bagasi sebelah kiri sepeda motor yang dipakainya;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa sampai di jalan didepan Perumahan Mutiara Regency Krajan – Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 35,55 gram (beserta bungkusnya atau berat bersih 34,270 gram didalam bagasi sebelah kiri sepeda motor yang dipakainya, lau petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa di Jl. Lemah Duwur Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dimana saat itu ditemukan 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 4,96 gram atau berat bersih 4,527 gram sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. SALMAN ALFARISIY, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar saksi SALMAN ALFARISIY, SH adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polda Jawa Timur – Surabaya;
   - Bahwa benar saksi SALMAN ALFARISIY, SH bersama dengan anggota yang lain pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di jalan didepan Perumahan Mutiara Regency Krajan – Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO alias PUTRA Bin HARTONO karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
   - Bahwa benar pada awalnya saksi SALMAN ALFARISIY, SH bersama dengan anggota yang lain (anggota Polri) mendapat informasi bahwa Terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO alias PUTRA Bin HARTONO sering menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
   - Bahwa benar lalu SALMAN ALFARISIY, SH bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan perihal pelaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyalahguna Narkotika tersebut dimana kemudian kedua saksi mencari keberadaan pelaku penyalahguna Narkotika tersebut;

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib saksi HERI TRI AGUS S bersama dengan anggota yang lain berhasil menemukan keberadaan Terdakwa sedang berada di jalan didepan Perumahan Mutiara Regency Krajan – Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- Bahwabenar selanjutnya kedua saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana saat itu menemukan 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 35,55 gram (beserta bungkusnya atau berat bersih 34,270 gram didalam bagasi sebelah kiri sepeda motor yang dipakainya;
- Bahwa bvenar lalu saksi SALMAN ALFARISIY, SH juga melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa di Jl. Lemah Duwur Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dimana saat itu ditemukan 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 4,96 gram atau berat bersih 4,527 gram sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar lalu saksi SALMAN ALFARISIY, SH menanyakan asal usul sabu-sabu tersebut dimana berdasarkan keterangan dari Terdakwa diterangkan bahwa ganja tersebut didapat dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi TAUFIK alias ACEH (DPO) yang isinya bahwa Terdakwa minta pekerjaan kepada TAUFIK alias ACEH;
- Bahwa benar lalu pada hari Kamis tangga TAUFIK alias ACEH 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib TAUFIK alias ACEH menghubungi Terdakwa yang isi agar Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika (secara ranjau) di suatu tempat sesuai dengan petunjuk yang ada di Hp milik Terdakwa (map);
- Bahwa benar slanjutnya pada hari Jum at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa sampai ditempat yang ditentukan oleh TAUFIK alias ACEH yaitu dipinggir jalan didaerah Kota Batu dimana saat itu Terdakwa mengambil sebuah bungkusan (1 paket)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dibungkus isolasi warna coklat berisi Narkotika jenis ganja seberat 1 kg (1.000 gram). Lalu ganja tersebut dibawa pulang dan dipecah (dibagi) menjadi 2(dua) bungkus sesuai perintah dari TAUFIK alias ACEH;

- Bahwa benar lalu Terdakwa mendapat perintah lagi dari TAUFIK alias ACEH agar sekitar pukul 03.00 Wib mengirim atau menyerahkan 1(satu) bungkus ganja secara ranjau didepan Ruko didaerah Kebonagung Pakisaji – Malang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan memberitahu TAUFIK alias ACEH bahwa ganja sudah diserahkan (secara ranjau) sesuai petunjuk dan selanjutnya TAUFIK alias ACEH memberi upah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan sisa ganja (sisa ½ kg) yang telah diterimanya didalam rumahnya di Jl. Lemah Duwur Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil sebagian sisa ganja yang ada dirumahnya dan membawa (akan mengantar) ganja yang ditaruh didalam bagasi sebelah kiri sepeda motor yang dipakainya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sampai di jalan didepan Perumahan Mutiara Regency Krajan – Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 35,55 gram (beserta bungkusnya atau berat bersih 34,270 gram didalam bagasi sebelah kiri sepeda motor yang dipakainya, lau petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa di Jl. Lemah Duwur Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dimana saat itu ditemukan 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 4,96 gram atau berat bersih 4,527 gram sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO alias PUTRA Bin HARTONO pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di jalan didepan Perumahan Mutiara Regency Krajan – Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO alias PUTRA Bin HARTONO melakukan perbuatan tersebut (menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja) dengan cara pada awalnya Terdakwa menghubungi TAUFIK alias ACEH (DPO) yang isinya bahwa Terdakwa minta pekerjaan kepada TAUFIK alias ACEH;
- Bahwa lalu pada hari Kamis tangga TAUFIK alias ACEH 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib TAUFIK alias ACEH menghubungi Terdakwa yang isi agar Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika (secara ranjau) di suatu tempat sesuai dengan petunjuk yang ada di Hp milik Terdakwa (map);
- Bahwa slanjutnya pada hari Jum at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa sampai ditempat yang ditentukan oleh TAUFIK alias ACEH yaitu dipinggir jalan didaerah Kota Batu dimana saat itu Terdakwa mengambil sebuah bungkusan (1 paket) yang dibungkus isolasi warna coklat berisi Narkotika jenis ganja seberat 1 kg (1.000 gram). Lalu ganja tersebut dibawa pulang dan dipecah (dibagi) menjadi 2(dua) bungkus sesuai perintah dari TAUFIK alias ACEH;
- Bahwa lalu Terdakwa mendapat perintah lagi dari TAUFIK alias ACEH agar sekitar pukul 03.00 Wib mengirim atau menyerahkan 1(satu) bungkus ganja secara ranjau didepan Ruko didaerah Kebonagung Pakisaji – Malang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan memberitahu TAUFIK alias ACEH bahwa ganja sudah diserahkan (secara ranjau) sesuai petunjuk dan selanjutnya TAUFIK alias ACEH memberi upah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan sisa ganja (sisa ½ kg) yang telah diterimanya didalam rumahnya di Jl. Lemah Duwur Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil sebagian sisa ganja yang ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dirumahnya dan membawa (akan mengantar) ganja yang ditaruh didalam bagasi sebelah kiri sepeda motor yang dipakainya tetapi pada saat Terdakwa sampai di jalan didepan Perumahan Mutiara Regency Krajan – Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian;

- Bahjwa lalu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 35,55 gram (beserta bungkusnya atau berat bersih 34,270 gram didalam bagasi sebelah kiri sepeda motor yang dipakainya, lau petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa di Jl. Lemah Duwur Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dimana saat itu ditemukan 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 4,96 gram atau berat bersih 4,527 gram sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 35,55 gram atau berat bersih 34,270 gram;
2. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 4,96 gram atau berat bersih 4,527 gram;
3. 1(satu) buah HP merk Redmi warna abu-abu dan sebuah kartu ATM BCA;
4. 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : N-2792-EEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO alias PUTRA Bin HARTONO pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di jalan didepan Perumahan Mutiara Regency Krajan – Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO alias PUTRA Bin HARTONO melakukan perbuatan tersebut (menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja) dengan cara pada awalnya Terdakwa menghubungi TAUFIK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias ACEH (DPO) yang isinya bahwa Terdakwa minta pekerjaan kepada TAUFIK alias ACEH;

- Bahwa lalu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib TAUFIK alias ACEH menghubungi Terdakwa yang isi agar Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika (secara ranjau) di suatu tempat sesuai dengan petunjuk yang ada di Hp milik Terdakwa (map);
- Bahwa slanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa sampai ditempat yang ditentukan oleh TAUFIK alias ACEH yaitu dipinggir jalan didaerah Kota Batu dimana saat itu Terdakwa mengambil sebuah bungkusan (1 paket) yang dibungkus isolasi warna coklat berisi Narkotika jenis ganja seberat 1 kg (1.000 gram). Lalu ganja tersebut dibawa pulang dan dipecah (dibagi) menjadi 2(dua) bungkus sesuai perintah dari TAUFIK alias ACEH;
- Bahwa lalu Terdakwa mendapat perintah lagi dari TAUFIK alias ACEH agar sekitar pukul 03.00 Wib mengirim atau menyerahkan 1(satu) bungkus ganja secara ranjau didepan Ruko didaerah Kebonagung Pakisaji – Malang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan memberitahu TAUFIK alias ACEH bahwa ganja sudah diserahkan (secara ranjau) sesuai petunjuk dan selanjutnya TAUFIK alias ACEH memberi upah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan sisa ganja (sisa ½ kg) yang telah diterimanya didalam rumahnya di Jl. Lemah Duwur Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil sebagian sisa ganja yang ada dirumahnya dan membawa (akan mengantar) ganja yang ditaruh didalam bagasi sebelah kiri sepeda motor yang dipakainya tetapi pada saat Terdakwa sampai di jalan didepan Perumahan Mutiara Regency Krajan – Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian;
- Bahjwa lalu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 35,55 gram (beserta bungkusnya atau berat bersih 34,270 gram didalam bagasi sebelah kiri sepeda motor yang dipakainya, lau petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa di Jl. Lemah Duwur Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dimana saat itu ditemukan 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 4,96 gram atau berat bersih 4,527 gram sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 07076/NNF/2023 tanggal 7 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

  Nomor : 25700/2023/NNF,- dan 25701/2023/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Muhammad Choirul Hartono als Putra Bin Hartono** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*eror in persona*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak” dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua, cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketrangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta,Bahwa Terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO alias PUTRA Bin HARTONO pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di jalan didepan Perumahan Mutiara Regency Krajan – Pandanlandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja. Terdakwa MUHAMMAD CHOIRUL HARTONO alias PUTRA Bin HARTONO melakukan perbuatan tersebut (menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja) dengan cara pada awalnya Terdakwa menghubungi TAUFIK alias ACEH (DPO) yang isinya bahwa Terdakwa minta pekerjaan kepada TAUFIK alias ACEH. Bahwa lalu pada hari Kamis tanggal yang isi agar Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika (secara ranjau) di suatu tempat sesuai dengan petunjuk yang ada di Hp milik Terdakwa (map), slanjutnya pada hari Jum at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa sampai ditempat yang ditentukan oleh TAUFIK alias ACEH yaitu dipinggir jalan didaerah Kota Batu dimana saat itu Terdakwa mengambil sebuah bungkusan (1 paket) yang dibungkus isolasi warna coklat berisi Narkotika jenis ganja seberat 1 kg (1.000 gram). Lalu ganja tersebut dibawa pulang dan dipecah (dibagi) menjadi 2(dua) bungkus sesuai perintah dari TAUFIK alias ACEH. Bahwa lalu Terdakwa mendapat perintah lagi dari TAUFIK alias ACEH agar sekitar pukul 03.00 Wib mengirim atau menyerahkan 1(satu) bungkus ganja secara ranjau didepan Ruko didaerah Kebonagung Pakisaji – Malang, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan memberitahu TAUFIK alias ACEH bahwa ganja sudah diserahkan (secara ranjau) sesuai petunjuk dan selanjutnya TAUFIK alias ACEH memberi upah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan sisa ganja (sisa ½ kg) yang telah diterimanya didalam rumahnya di Jl. Lemah Duwur Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil sebagian sisa ganja yang ada dirumahnya dan membawa (akan mengantar) ganja yang ditaruh didalam bagasi sebelah kiri sepeda motor yang dipakainya tetapi pada saat Terdakwa sampai di jalan didepan Perumahan Mutiara Regency Krajan – Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian. Bahjwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 35,55 gram (beserta bungkusnya atau berat bersih 34,270 gram didalam bagasi sebelah kiri sepeda motor yang dipakainya, lau petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa di Jl. Lemah Duwur Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dimana saat itu ditemukan 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 4,96

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram atau berat bersih 4,527 gram sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 07076/NNF/2023 tanggal 7 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti : Nomor : 25700/2023/NNF,- dan 25701/2023/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 35,55 gram atau berat bersih 34,270 gram, 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 4,96 gram atau berat bersih 4,527 gram, 1(satu) buah HP merk Redmi warna abu-abu dan sebuah kartu ATM BCA, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : N-2792-EEL yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Choirul Hartono als Putra Bin Hartono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 35,55 gram atau berat bersih 34,270 gram;
   - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja berat (kotor) 4,96 gram atau berat bersih 4,527 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna abu-abu dan sebuah kartu ATM BCA;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : N-2792-EEL;

dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** , oleh kami, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** dan **Suparno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum , Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *teleconference.*

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Erintuah Damanik, S.H., M.H.	**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

TTD

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siswanto, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)